Политика обработки персональных данных

Политика обработки персональных данных ИП ЛАВЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Связанные документы: Согласие на обработку персональных данных, Политика использования cookie-файлов, Правила применения рекомендательных технологий.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — «Политика») разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных ИП ЛАВЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ (далее — «Оператор») и меры по обеспечению безопасности персональных данных пользователей сайта https://proclimate36.ru/ (далее — «Сайт»). Данные Оператора указаны в разделе 12 Политики.

1.2. **Термины и определения:**

- **Персональные данные** — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому пользователю Сайта.
- **Персональные данные, разрешённые субъектом персональных данных для распространения** — персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных.
- **Блокирование персональных данных** — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
- **Веб-сайт (Сайт)** — совокупность веб-страниц, расположенных в сети Интернет по адресу https://proclimate36.ru/.
- **Обработка персональных данных** — любое действие (операция) или совокупность действий с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение.
- **Оператор** — ИП ЛАВЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ (ИНН: 366606116160), организующий и осуществляющий обработку персональных данных, определяющий цели и состав обрабатываемых персональных данных.
- **Пользователь** — любой посетитель Сайта.
- **Субъект персональных данных (Субъект)** — лицо, чьи персональные данные обрабатывает Оператор.
- **Уничтожение персональных данных** — действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно.

1.3. Политика устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Субъект предоставляет при использовании Сайта.

1.4. Политика применяется только к Сайту Оператора. Оператор не контролирует и не несёт ответственности за сайты третьих лиц, на которые Субъект может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

2. Цели обработки персональных данных и категории обрабатываемых персональных данных

2.1. Оператор обрабатывает персональные данные Субъектов в соответствии с категориями субъектов и целями обработки:

Категория субъектов персональных данных	Перечень персональных данных	Цели обработки
Посетители сайта (любые пользователи)	• информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту; • IP-адрес, cookie и аналогичные технологии; • сведения о взаимодействии с сайтом (просмотры, клики, сессия, время посещения); • источник перехода, реферер, UTM-метки; • сведения о браузере и устройстве; • геолокация (если активирована); • иные данные, добровольно указанные на Сайте.	• работа сайта, навигация, корзина; • аналитика и улучшение Сайта; • безопасность; • персонализация и реклама (при согласии); • информирование о товарах и услугах Оператора.
Пользователи личного кабинета	• Ф.И.О., телефон, e-mail; • адрес(а) доставки; • логин/пароль (в защищённом виде); • история заказов и просмотров; • сведения о платежах; • IP, cookie и техническая информация.	• регистрация и авторизация; • оформление, исполнение и доставка заказов; • поддержка клиентов; • исполнение договоров и законодательства; • информирование об акциях (при согласии).
Покупатели (физические лица)	• Ф.И.О., телефон, e-mail; • адрес(а) доставки; • история заказов, сведения о платежах; • отзывы и обращения в поддержку; • иные данные для оформления заказов и возвратов.	• оформление, оплата и доставка заказов; • поддержка и возвраты; • оформление договора; • претензионная работа.
Покупатели — юридические лица и ИП	• Ф.И.О. и должность представителя, телефон, e-mail; • наименование, ИНН, ОГРН, КПП, юридический адрес; • банковские и платёжные реквизиты; • адреса доставки, счета-фактуры; • история заказов и обращений.	• заключение и исполнение договоров; • взаиморасчёты и бухгалтерия; • поддержка договорных отношений.
Пользователи формы обратной связи	• имя, телефон, e-mail; • текст обращения и переписка;	• обратная связь и техподдержка;

Категория субъектов персональных данных	Перечень персональных данных	Цели обработки
	• IP, cookie и иные добровольно отправленные данные.	• повышение качества обслуживания.
Подписчики рассылок и маркетинга	• e-mail, телефон (при указании), имя; • история активности по рассылкам.	• информирование о новинках и акциях; • маркетинговые мероприятия (при согласии).
Партнёры, поставщики, контрагенты	• контактные данные представителей; • реквизиты организации; • переписка и документы по договору.	• заключение и сопровождение договоров; • взаиморасчёты; • соблюдение законодательства.

2.2. Оператор не проверяет дееспособность Субъекта и достоверность предоставленных им персональных данных, за исключением случаев, когда такая проверка необходима для исполнения договора или требуется законом.

2.3. Субъект гарантирует достоверность предоставленных данных и наличие согласия третьих лиц при передаче их персональных данных Оператору.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- договоры между Оператором и Субъектами персональных данных;
- согласия субъектов персональных данных;
- иные нормативные правовые акты РФ и локальные документы Оператора.

4. Порядок и условия обработки персональных данных

4.1. Обработка осуществляется способами: неавтоматизированная, автоматизированная (с передачей по сетям или без), смешанная.

4.2. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

4.3. Оператор вправе передавать персональные данные (предоставление, доступ) и/или поручать обработку следующим третьим лицам в объёме, необходимом для целей Политики:

- ООО «Яндекс» (ИНН 7736207543) (Яндекс Метрика, сервисы карт) — https://yandex.ru/;
- ООО «1С-Битрикс» (платформа сайта) — https://www.1c-bitrix.ru/;
- агентство «Прайм» (prime-ltd.su, SEO-сопровождение, обезличенная аналитика) — https://prime-ltd.su/;
- АО «Лаборатория Касперского» (сервисы веб-антивируса и проверки безопасности сайтов) — https://www.kaspersky.ru/;
- партнёрам по доставке (курьерские службы, транспортные компании) для выполнения обязательств по доставке заказов;
- платёжным операторам (банки, процессинговые центры) для проведения платежных операций;
- государственным органам по законным требованиям;
- IT-подрядчикам для технической поддержки сервисов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ;

4.4. Персональные данные не передаются путём свободного распространения неограниченному кругу лиц.

4.5. Оператор принимает организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и распространения.

4.6. Сроки обработки: персональные данные хранятся в течение срока действия договорных и пользовательских отношений с Субъектом, а также в течение 10 лет после их прекращения, если иное не предусмотрено законом или Субъект не отозвал согласие ранее.

5. Права субъекта персональных данных

5.1. Субъект имеет право:

- получать информацию об обработке своих персональных данных;
- требовать уточнения, блокирования или уничтожения персональных данных;
- отозвать согласие на обработку;
- требовать прекращения обработки;
- обжаловать действия Оператора в Роскомнадзор или в суд;
- на возмещение убытков и компенсацию морального вреда.

5.2. Для реализации прав Субъект может обратиться к Оператору:

- по адресу: 394068, Воронежская обл, г. Воронеж , ул. Беговая д.2/1 кв. 92;
- по e-mail: info@proclimate36.ru;
- по телефону: +7-900-949-42-29.

5.3. Оператор рассматривает обращение и направляет ответ в течение 10 рабочих дней с момента получения, если иной срок не установлен законом.

6. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных

6.1. Субъект вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив уведомление Оператору:

- на e-mail: info@proclimate36.ru;
- почтой по адресу: 394068, Воронежская обл, г. Воронеж , ул. Беговая д.2/1 кв. 92.

6.2. В уведомлении указываются Ф.И.О., контактные данные Субъекта и явно выраженная воля на отзыв согласия. Порядок и форма согласия описаны в документе Согласие на обработку персональных данных.

6.3. После отзыва Оператор прекращает обработку и уничтожает данные в сроки, установленные 152-ФЗ, за исключением случаев, когда обработка может продолжаться на иных законных основаниях.

7. Использование cookie-файлов и рекомендательных технологий

7.1. Сайт использует cookie и аналогичные технологии. Подробности — в Политике использования cookie-файлов.

7.2. На Сайте применяются рекомендательные технологии. Подробности — в Правилах применения рекомендательных технологий.

7.3. Для аналитики использования Сайта Оператор применяет Яндекс.Метрику (политика конфиденциальности Яндекса).

7.4. Пользователь может управлять cookie в настройках браузера. Отключение cookie может ограничить работу корзины и других функций Сайта.

8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

8.1. Оператор обеспечивает правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных, в том числе:

- разработку и публикацию настоящей Политики и связанных документов на Сайте;
- назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;
- ограничение доступа работников к персональным данным;
- обучение лиц, допущенных к обработке персональных данных;
- внутренний контроль и оценку рисков;
- резервное копирование и защиту информационных систем;
- обработку персональных данных граждан РФ с использованием баз данных на территории РФ.

8.2. При выявлении инцидента, связанного с неправомерной или случайной передачей (предоставлением, распространением, доступом) персональных данных, Оператор уведомляет Роскомнадзор в срок не более 24 часов с момента выявления и в течение 72 часов направляет сведения о результатах внутреннего расследования и принятых мерах по устранению последствий инцидента, а также при необходимости уведомляет субъектов персональных данных — в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и актами уполномоченного органа.

9. Обязанности оператора

Оператор обязан: предоставлять информацию по запросу Субъекта; организовывать обработку в соответствии с законом; отвечать на обращения; обеспечивать публичный доступ к Политике; принимать

меры защиты; прекращать обработку и уничтожать данные в случаях, предусмотренных законом; исполнять иные обязанности по 152-ФЗ.

10. Ограничение действия политики

10.1. Оператор не несёт ответственности за действия третьих лиц, получивших доступ к персональным данным по вине Субъекта.

11. Заключительные положения

11.1. Политика действует бессрочно до замены новой версией.

11.2. Оператор вправе изменять Политику. Новая редакция вступает в силу с момента размещения на Сайте по адресу proclimate36.ru/legal/personal-data/, если иное не указано в новой редакции.

12. Контактная информация оператора

ИП ЛАВЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

ИНН: 366606116160

Сайт: https://proclimate36.ru/

Телефон: +7-900-949-42-29

E-mail: info@proclimate36.ru

Адрес: 394068, Воронежская обл, г. Воронеж , ул. Беговая д.2/1 кв. 92